

الدكتور المختار باباه

دكتوراه في القانون الخاص من جامعة نواكشوط

إثبات الأجر في التشريع الموريتاني "دراسة
في الوسائل والإشكالات"

Proof of Wages in Mauritanian Legislation – A Study of Methods and Challenges"

مقدمة:

يُعدّ الأجر أحد أهم العناصر الجوهرية في عقد العمل، بل هو المحور الذي تدور حوله علاقة الشغل برمتها، باعتباره المقابل الذي يتقاضاه العامل نظير ما يقدمه من جهد وخبرة. ولذا فإن أي خلاف يتعلق بالأجر، دفعاً أو استحقاقاً أو مقداراً، يكون بطبيعته نزاعاً ذا حساسية عالية، لما له من تأثير مباشر على استقرار العامل المالي والاجتماعي.

وفي الممارسة العملية، كثيراً ما تنشأ نزاعات بين أطراف عقد العمل حول دفع الأجر أو جزء منه، حيث يدّعي صاحب العمل أنه أوفى بالتزامه، بينما ينكر العامل ذلك، أو يدّعي أن الأجر المدفوع يقل عن المتفق عليه. وفي مثل هذه الحالات، يصبح عبء الإثبات عاملاً حاسماً في ترجيح كفة أحد الطرفين.

ولأهمية هذه المسألة وما تثيره من إشكالات دقيقة، لم يترك المشرع الموريتاني وسائل إثبات الأجر للقواعد العامة للإثبات الواردة في قانون الالتزامات والعقود، بل أفرد لها أحكاماً خاصة ضمن مدونة الشغل، تأكيداً للصيغة الحمائية التي يقوم عليها هذا الفرع من القانون، وتكريساً لمبدأ حماية العامل بصرفته الطرف الأضعف في علاقة العمل. وقد أراد المشرع من خلال هذه القواعد الخاصة أن يحقق نوعاً من التوازن بين الطرفين، في مواجهة واقع يتسم أحياناً بغياب التوثيق، وعدم انتظام تسليم كشوف الرواتب، وشيوع عقود العمل غير المكتوبة.

غير أن تخصيص هذه القواعد لم يمنع استمرار ظهور إشكالات قانونية تتعلق بكيفية إثبات الأجر، خاصة عند انتهاء عقد العمل؛ إذ تتضاعف النزاعات حول مدى أداء الأجر أو الامتناع عنه، وتزداد صعوبة الإثبات حين يكون عقد العمل غير مكتوب أو حين لا يقدم صاحب العمل الوثائق القانونية التي تُعدّ في الأصل واجباً على عاتقه. وهو ما جعل القضاء يلجأ إلى التوسع في استخدام بعض وسائل الإثبات كالشهادة والقرائن، في محاولة لتحقيق العدالة بين الأطراف.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة موضوع إثبات الأجر في التشريع الموريتاني، لما يطرحه من تساؤلات تتعلق بالوسائل القانونية التي أقرها المشرع لإثبات دفع الأجر أو عدم دفعه، وكيفية توزيع عبء الإثبات بين العامل وصاحب العمل، ومدى كفاية هذه الوسائل لحماية حقوق العامل ومنع ضياع مستحققاته المالية.

وللإحاطة بهذه الجوانب، سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى فرعين رئيسيين؛ نتناول في الفرع الأول مختلف الوسائل التي اعتمدها المشرع الموريتاني لإثبات الأجر، بينما نخصص الفرع الثاني لعرض أبرز الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بإثبات أدائه، خاصة في مرحلة انتهاء عقد العمل.

الفرع الأول: وسائل إثبات الأجر

أقرت مدونة الشغل الموريتانية أحكاماً خاصة لإثبات الأجر، حيث يعتبر هذا الموضوع من المسائل التي تثور بسببها الكثير من النزاعات بين العامل وصاحب العمل، وعليه لم يترك المشرع الموريتاني تنظيمها للقواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود التي تجعل عبء إثبات الالتزام على مدعيه⁽⁶⁹⁾، وإنما نظمها في مدونة الشغل بقواعد خاصة تشكل ضماناً لحماية أجر العامل، مراعاة لدوره المعيشي، وحماية للعامل الذي يعتبر الطرف الأضعف في عقد العمل.

وهذه الوسائل يندرج بعضها في إطار الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق صاحب العمل، مثل الالتزام بتسليم العامل كشفاً للأجر، إضافة إلى وجوب مسك صاحب العمل لسجل للأجور، وتعتبر هاتين الوسيطتين طريقتين لإثبات الأجر أوردهما المشرع في مدونة الشغل، وهناك وسائل إثبات أخرى عامة يمكن من خلالها إثبات دفع الأجر أقرها المشرع في قانون الالتزامات والعقود.

أولاً: الوسائل الخاصة لإثبات الأجر

أفرد المشرع الموريتاني لإثبات الأجر قواعد خاصة، وذلك ضماناً منه لحماية أجر العامل، نظراً لما له من أهمية في حياة العامل وأسرته، حيث أعطى لإثبات الأجر عناية خاصة، وجعل وسائل إثباته تتسم بالسهولة، ليتمكن العامل من إثبات دفع أو عدم دفع أجره. وتتمثل هذه الوسائل التي أوردها المشرع في مدونة الشغل في إلزام صاحب العمل بتسليم العامل كشفاً للأجر، إضافة إلى وجوب مسك دفتر للأجور من طرف صاحب يوقع عليه العامل كلما استلم أجره، وحدد لهذه الوثائق شكلاً خاصاً.

أ. الالتزام بتسليم كشف الأجر للعامل

ألزمت مدونة الشغل الموريتانية في المادة: 221 صاحب العمل بتسليم العامل كشفاً للأجر، وهو عبارة عن ورقة تتضمن مجموعة من البيانات المفصلة عن الأجر، من أهمها:

فترة العمل، وتاريخ الأداء.

نوع العمل المؤدى، ودرجة العامل.

الأجر النقدي، أو العيني مع تفصيل عناصر الأجر (العلاوات). تعويض الساعات الإضافية.

ملحقات الأجر..⁷⁰

مجموع الأجر المؤدى في النهاية وتاريخ دفعه..

فالمشرع من خلال تعداد كل هذه البيانات، لم يدع أي مجال لإثارة الشكوك بين طرفي عقد العمل، حيث يعتبر كشف الأجر أداة للتحري والإثبات في يد العامل، يتمكن بواسطتها من التحقق من مدى تنفيذ صاحب العمل لالتزاماته العقدية، وخاصة ما يتعلق منها بالأجر وملحقاته من علاوات،

(69). انظر المادة: 397 من الأمر القانون رقم 89/126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989 المتضمن قانون الالتزامات والعقود الموريتاني المعدل بالقانون رقم: 2001/31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001.

70. انظر القانون رقم: 017 / 2004 الصادر بتاريخ: 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل الموريتانية، المعدل بموجب القانون رقم: 025 / 2022 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2022، جريدة رسمية رقم: 1524، 2022.

ولكي يكون ذلك الكشف أداة للإثبات بيد العامل يمكنه الاحتجاج بها عند عرض أي نزاع حول الأجر أمام القضاء، لكن تسلم العامل لهذا الكشف من طرف صاحب العمل لا يعد تنازلاً منه عن الأجر كله أو بعضه. فالعامل قد يتسلم كشف الأجر دون أن يكون تسلم أجره، فقبول العامل للكشف يشكل قرينة على دفع الأجر، لكنها قابلة لإثبات العكس من طرف العامل بكافة وسائل الإثبات⁽⁷¹⁾، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 222 على أن: "قبول العامل دون اعتراض أو تحفظ لكشف الأجر لا يعتبر تنازلاً منه عن دفع كل أو بعض الأجر وملحقاته والعلاوات..."

فالعامل له الحرية في إثبات عكس تلك القرينة على دفع الأجر المترتبة عن استلامه لكشف الأجر دون أن يكون قد استلم كل أجره أو جزئه، بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وهذا ما سنتناوله لاحقاً.

وزيادة من المشرع في حماية الأجر نصت الفقرة الأولى من المادة السابقة على أنه: "لا يعتد في مواجهة العامل بعبارة (مخالصة عن كل حساب) أو أية عبارة مماثلة يتنازل بمقتضاها العامل عن كل أو بعض حقوقه التي اكتسبها بموجب عقد العمل سواء أثناء تنفيذ عقد عمله أو بعد فسخه". وقد حرصت غالبية التشريعات العمالية⁽⁷²⁾ على إبراز دور كشف وسجلات الأجور في الإثبات، ومن ذلك المشرع المصري الذي نص في المادة 35 من قانون العمل رقم 187 لسنة 1981 أنه: "لا تبرأ ذمة رب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إيصال خاص معد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر"⁽⁷³⁾.

ونفس الأمر أكدته القضاء المصري حيث قضت الغرفة الجزائية لمحكمة النقض المصرية أن: "كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال بطريق الوكالة تعد في حكم الدفاتر التجارية تصلح للاستدلال من قبل كل من يعنيه أمر البيانات التي أعدت لإثباتها، وكل تغيير فيها يعد تزويراً"⁽⁷⁴⁾.

ب. الالتزام بمسك دفتر الأجور

لم يكف المشرع الموريتاني في تنظيمه لوسائل الإثبات الخاصة بإلزام صاحب العمل بتسليم كشف الأجر للعامل، بل ألزمه كذلك بمسك دفتر للأجور يحتفظ به في مؤسسته، ويكون محتواه مطابقاً لمحتوى كشف الأجور، حيث نصت المادة 221 على أنه: "يجب إعادة تحرير كل البيانات المدونة على كشف الأجور المشار إليها في الفقرة السابقة، في كل مرة يتم فيها دفع الأجور في سجل

(71). علي عوض حسن، مختصر الوجيز في شرح قانون العمل، دار الفكر الجامعي، 2001، ص 308.

(72). نص المشرع التونسي في المادة: 199 من مجلة الشغل التونسية سالف الذكر على أنه: "يتحتم ترسيم البيانات المنصوص عليها بالبطاقة المشار إليها بالفصل السابق بكتاب يعبر عنه بـ"كتاب الدفع" يمكن لمتفدي الشغل مطالبة الاطلاع عليه في كل وقت".

كما نص المشرع المغربي في المادة 370 من مدونة الشغل على أنه: "يجب على كل مشغل، أن يسلم أجراه عند أداء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى "ورقة الأداء" وأن يضمنها وجوباً البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل".

(73). عصام أنور سليم، قانون العمل، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص 236.

(74). عمرو عيسى الفقي، ضوابط الإثبات الجنائي، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1999، ص 59.

يطلق عليه سجل الأجور، وعند كل دفعة يوقع العامل على هذا السجل إلا إذا كان أميا فيوقع شاهدان يختار أحدهما العامل..."

وإذا كان المشرع قد أوجب على صاحب العمل تسليم كشف للأجور لعماله، وتوقيعهم على السجل كلما تسلموا الأجر، فإن ذلك لا يعني أن هاتين الوسيلتين هما وسيلتا الإثبات الوحيدة لدى العامل في مواجهة صاحب العمل، بل أعطاه حرية الإثبات في عدم تسلمه لأجره بكافة وسائل الإثبات، مراعاة لأهمية الأجور وضمانا لحمايته.

وفي مقابل حرية الإثبات التي منحت للعامل بوصفه هو الطرف الأضعف في عقد العمل قيد المشرع حرية صاحب العمل في الإثبات، حينما ينشب نزاع بينه مع العامل حول دفع الأجر، فلا يمكنه إثبات دفعه الأجر إلا بالكتابة فقط، حيث ألزمه المشرع - تحت طائلة تسليط عقوبات جزائية - بتسليم كشف الأجر وبمسك دفتر الأجور، ومن ثم عليه أن يثبت دفع الأجر بهاتين الوسيلتين فقط،، حيث نص في المادة:223 على أنه: " في حالة المنازعة حول دفع الأجر وملحقات الأجر والعلاوات والبدلات أيا كان نوعها يفترض عدم الدفع إذا لم يكن في وسع صاحب العمل تقديم سجل الأجور الموقع عليه من العامل والشهود بصورة قانونية تحت البيانات المتنازع عليها أو تقديم الصورة الموقعة بنفس الشروط لكشف الأجور المتعلق بالدفع المتنازع عليها..."⁷⁵

وهو نفس الحكم المطبق في التشريع المصري، فإذا ادعى العامل أنه لم يتقاض أجره، فإن نفي هذا الادعاء من صاحب العمل لا يكون إلا بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 30 من قانون العمل، أي أنه لا يجوز لهذا الأخير أن يثبت أن العامل تقاضى بوسيلة أخرى غير الكتابة المتمثلة في كشف الأجر أو سجل الأجور أو إيصال استلام الأجر⁽⁷⁶⁾.

إن ما دفع المشرع الموريتاني إلى إعطاء العامل حرية الإثبات عند النزاع حول دفع الأجر وملحقاته، وتقييد حرية صاحب العمل بالإثبات كتابة فقط هو أهمية الأجر بالنسبة للعامل وأسرته من جهة، والمشكلات التي قد تعترضه في إثبات أجره من جهة أخرى، خاصة أن صاحب العمل يمتلك الكثير من الوسائل الفنية للإثبات، بينما قد تقصر إمكانيات العامل عن ذلك، إضافة إلى أن العامل يعتبر هو الطرف الأضعف في عقد العمل، رغم أنه هو الدائن بعكس غالب الأحوال التي يكون فيها الدائن هو الطرف الأقوى.

مما سبق نجد أن المشرع أتاح للعامل حرية إثبات دفع أجره أو عدم دفعه بكافة الوسائل بما فيها شهادة الشهود، وإن كان لم ينص على ذلك صراحة، إلا أن ذلك لا ينفي الاعتماد على هذه الوسيلة المهمة باعتبارها من الوسائل العامة للإثبات في قانون الالتزامات والعقود، وإحالة المادة: 221 عليها إذا كان العامل أميا، حيث نصت على أنه: "عند كل دفعة يوقع العامل على هذا السجل إلا إذا كان أميا في وقع شاهدان يختار أحدهما العامل..."

75. انظر القانون رقم: 017/ 2004 الصادر بتاريخ: 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل الموريتانية، المعدل بموجب القانون رقم: 025/ 2022 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2022، جريدة رسمية رقم: 1524، 2022.
(76). علي عوض حسين، الوجيز في شرح قانون العمل، ط1، دار الكتب القانونية، د م، 1999 ص 308.

فشهادة الشهود لها دور كبير في إثبات دفع الأجر وخاصة عند عدم وجود كشف الأجر أو ضياعه، ولا يمكن لصاحب العمل أن يدحض هذه البيئة إلا بالدليل الكتابي المتمثل في كشف الأجر أو سجل الأجور على أن العامل قد تلقى أجره كاملاً كغيره من العمال⁽⁷⁷⁾.

ثانياً: الوسائل العامة لإثبات الأجر

لا يرتبط إثبات دفع الأجر فقط بتسليم العامل كشفاً للأجر ومسك صاحب العمل سجلاً للأجور، بل يمكن إثبات دفع الأجر بكافة وسائل الإثبات الأخرى، وذلك مراعاة من المشرع لحماية الطرف الأضعف في عقد العمل وهو العامل، فطالما أن المشرع يجيز إثبات عقد العمل بكافة وسائل الإثبات فهذا لا يمنع في ذات الوقت من إثبات بقية الحقوق العمالية المتفرعة عنه بنفس الوسائل، وخاصة وأن الأجر هو أحد عناصر الجوهرية لهذا العقد.

وللوقوف على دور وسائل الإثبات العامة في مجال إثبات الأجر والحرية التي أعطاها المشرع للعامل في الإثبات سنتناول أولاً مبدأ حرية إثبات دفع الأجر، على أن نتناول ثانياً على من يقع عبء إثبات الأجر، وأخيراً سنتناول دور البيئة في إثبات دفع الأجر.

أ. مبدأ حرية إثبات الأجر

إنّ للأجر أهمية بالغة في الحياة المهنية للعامل باعتباره هو سبب لجوئه إلى العمل، ولهذا فإنّ إثباته له أهمية كبرى بالنسبة للعامل وذوي حقوقه، خاصة إذا ادعى صاحب العمل أنه قد اتفق مع العامل على أداء العمل مجاناً، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك⁽⁷⁸⁾.

فالأجر باعتباره المورد الأساسي الذي يعول عليه العامل في كسب قوته، فإنّه يحظى بحماية قانونية مشددة، وأي تلاعب أو تحايل عليه من طرف صاحب العمل من شأنه أن يعرض القدرة المعيشية للعامل للخطر، خاصة وأنّ للأجر أبعاداً اقتصادية واجتماعية كبيرة تهم أسرة العامل بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مجرد حق مالي للعمل ناتج عن عقد العمل⁽⁷⁹⁾.

إن قاعدة حرية الإثبات تسري على العامل وحده، في حين يقيد صاحب العمل بالكتابة أو ما يقوم مقامها طالما أن المشرع ألزمه تحت طائلة تسليط عقوبات جزائية بتسليم كشف الراتب و بمسك دفتر الأجور، ومن تم عليه إن يلتزم بالإثبات بهاتين الوسيلتين فقط، وهو نفس الحكم المطبق في التشريع المصري، فإذا ادعى العامل أنّه لم يتقاض أجره، فإن نفي هذا الادعاء من صاحب العمل لا يكون إلا بإحدى الوسيلتين السابقتين، أي لا يجوز لهذا الأخير أن يثبت أن العامل تقاضى بوسيلة أخرى غير الكتابة المتمثلة في كشف الراتب أو سجل الأجور أو إيصال استلام الأجر، ويكون إبراء ذمة صاحب العمل من أدائه الأجر حتى ولو لم يبين في الإيصال أو الكشف أو السجل مفردات الأجر⁽⁸⁰⁾.

إنّ ما دفع أغلب التشريعات العربية إلى تبني هذه القاعدة الإثباتية التي تتيح للعامل وحده حرية إثبات الأجر على خلاف صاحب العمل، هو أهمية الأجر بالنسبة للعامل من جهة، والمشكلات

(77). علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 308.

(78). السيد عيد نابل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مطابع جامعة الملك سعود، د ت

(79). صادق مهدي السعيد، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة، ط1، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، د ت، ص 345.

(80). علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 308.

الدقيقة والمعقدة في إثبات الأجر من جهة ثانية. ولأن صاحب العمل يملك الوسائل الفنية للإثبات في مقابل قصور إمكانات العامل عن ذلك. وعلى الأخص جهله بقواعد الإثبات، وبعض التشريعات تحتّم على صاحب العمل الإثبات بالكتابة فقط. ومنها التشريع المصري والمغربي والتونسي والسوري والعراقي⁽⁸¹⁾، كما أن العامل يعد الطرف الضعف رغم أنه الدائن، بعكس الغالب الأحوال الأخرى التي يكون فيها الدائن هو الطرف القوي كالمؤجر في عقد الإيجار مثلاً⁽⁸²⁾.

إنّ عقد العمل المكتوب لا يمنع العامل من إثبات بعض حقوقه كالأجر والعلاوات والعطل المدفوعة الأجر، وغيرها بكل طرق الإثبات، فالمادة 18 من مدونة الشغل الموريتانية وإن كانت تحدثت عن إثبات عقد العمل المحدد المدة بالكتابة فقط، فإن هذا الحكم لا يمكن تطبيقه على بقية حقوق العامل المترتبة عن عقد العمل كالأجر وملحقاته التي قد لا يتضمنها عقد العمل ولو كان ثابتاً بالكتابة. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن للعامل أن يلجأ إلى إثبات حقوقه وخاصة الأجر وملحقاته بالقرائن وباليمين وبشهادة الشهود وبالسجلات التي يملكها صاحب العمل بغض النظر عن سجل الأجور وكشف الأجر، ولا ينبغي أن نقيده بهاتين الوسيلتين إلا إذا ادعى العامل أجراً لا يتطابق مع المنصوص عليه صراحة في عقد العمل، أو الأجر المحدد بموجب اتفاقية جماعية للشغل، وهذا نظراً لطبيعة عقد العمل وعناصره. ونظراً لأهمية هذه العناصر بالنسبة للعامل خصوصاً عنصر الأجر⁽⁸³⁾.

ويرى البعض أنّه إذا اشترط القانون الكتابة لإثبات عقد ما يجب إثبات عناصر هذا العقد بالكتابة أيضاً، لكن هذه الفكرة قد لا توفر الحماية اللازمة لأجر، لأنه قد لا ينص عليه هذا العقد، وقد تكون عباراته غامضة، أو قد يطرأ عليه تعديل لاحق، أو أن يكون ظاهر العقد يخالف حقيقته، ثم إنّ الوفاء بالأجر هو عمل قانوني مستقل بذاته عن التصرف المنشئ للالتزام، وتظهر هذه الفكرة أكثر وضوحاً في حالة وجود دعوى مشتملة على عدة طلبات تتضمن ديوناً مترتبة عن تصرفات ذات صبغة واحدة تمت في أوقات مختلفة⁽⁸⁴⁾.

ومثال ذلك دين الأجر الذي ينشأ عن عدة عقود محددة المدة ومتوالية التنفيذ، قد يكون بعضها مكتوب والبعض الآخر غير مكتوب، ويمكن اعتبار عقود العمل المكتوبة المحددة المدة في هذه الحالة بمثابة مبدأ ثبوت لوجود الدين (الأجر) إذا كانت تشير إلى الواقعة المراد إثباتها⁽⁸⁵⁾.

(81). يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل، منشورات وزارة التعليم العالي السورية، 2000. ص 91.
(82). ونشير إلى أن المشرع المصري أورد في الفقرة الأخيرة من المادة 30 عمل حكماً مهماً بأنه فرض على صاحب العمل إعطاء العامل "إيصلاً بالأوراق والشهادات"، التي أودعها لديه عند تحرير عقد العمل. ولا يكفي في ذلك إثبات بيانات هذه الأوراق على ملف خدمة العامل أو إرفاقها به، وإلّا الالتزام بتحرير العقد المكتوب منفصل عن الالتزام بإعطاء العامل الإيصال المشار إليه، وتتمثل هذه الأوراق في الشهادات المهنية والعلمية والثبوتية وشهادة الخبرة وغيرها، وهي تندرج جميعها تحت اسم "مسوغات التعيين"، وكذلك يلتزم صاحب العمل بأن يبين في الإيصال ما تسلمه من أدوات العمل الخاصة بالعامل، كملابس العمل والأدوات المملوكة للعامل، فهي تعتبر بمثابة أمانة لدى صاحب العمل، ويترتب على مخالفة هذا الحكم الأخير نفس العقوبة المحددة بالمادة 170 عمل مصري. انظر. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري (التقنين المدني، قانون العمل الجديد)، ط: 2، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998. ص 278.

(83). علي عوض حسن، مرجع سابق، ص 308.
(84). همام محمد محمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، قانون 137 لسنة 1981 ومشروع القانون الجديد فقها وقضاء 1997-1998 ديوان المطبوعات الجامعية، ص 234.
(85). همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص 235.

وما يؤكد هذا القول إن المشرع أوجب دفع الأجر للعامل وحفظ حقوقه كاملة حتى في حالة بطلان عقد العمل، لأنَّ بطلان هذه العقد لا يعني حتماً بطلان الأجر أو زوال الآثار المتولدة عنه، خلافاً للقواعد العامة للبطلان، التي تقضي أن بطلان العقد أو إبطاله يستلزمان إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فالبطلان يسري بأثر رجعي، حيث نصت المادة ٣٢٩ من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني على أنه: "يترتب على إبطال الالتزام وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، والالتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله." كما نصت المادة ٣١٩ من نفس القانون على أن: "الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذاً له."

إلا أن هذه القاعدة التي تقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد يستعصي تطبيقها على عقد العمل إذا كان باطلاً أو تم إبطاله بعد قيام العامل بتنفيذ التزاماته أو جزء منها، والمبرر في ذلك هو عدم قابلية العمل المؤدى للاسترداد، فباعتبار عقد العمل عقد من نوع خاص، وحماية لحقوق العامل الذي غالباً ما يكون غير مسؤول عن بطلان العقد، فإنَّه يتم استبعاد الأثر الرجعي للبطلان كما هو معروف في القواعد العامة للالتزامات والعقود، وبالتالي يتحصل العامل على تعويض معادل لأجر العمل الذي قام بأدائه استناداً لقاعدة الأثر بلا سبب⁽⁸⁶⁾.

ب. عبء إثبات الأجر

خلافاً للقواعد العامة التي تجعل عبء الإثبات على مدعيه⁽⁸⁷⁾ نصت مدونة الشغل الموريتانية. مراعاة منها لحماية الأجر. على أنه: "في حالة المنازعة حول دفع الأجر وملحقاته والعلاوات والبدلات أيا كان نوعها يفترض عدم الدفع إذا لم يكن في وسع صاحب العمل تقديم سجل الأجور الموقع عليه من العامل والشهود بصورة قانونية تحت البيانات المتنازع عليها، أو تقديم الصورة الموقعة بنفس الشروط لكشف الأجور المتعلقة بالدفع المتنازع عليها..."

وبناء على المادة أعلاه فإنَّ صاحب العمل هو الذي يقع عليه عبء إثبات دفع الأجر.

والتساؤل الذي يطرح بهذا الشأن هو ما حكم الاتفاقات التي تعدل من عبء الإثبات؟

حيث يرى عبد الرزاق السنهوري أنَّه يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على نقل عبء الإثبات قبل نظر النزاع وفي أثنائه⁽⁸⁸⁾ إذا لم يشترط المشرع شكلاً خاصاً للإثبات، لأنَّ القواعد المتعلقة بعبء الإثبات وتوزيعه بين المدعي والمدعى عليه ليست من النظام العام⁽⁸⁹⁾.

بالنظر إلى مضمون المادة 400 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني نجدها أجازت لطرفي العقد أن يتفقا على شكل معين للعقد لا يمكن إثباته إلا به إذا لم يكن القانون قد حدد لهذا العقد

(86). د، محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري (التقنين المدني، قانون العمل الجديد)، ط: 2، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998. ص: 711

(87). انظر المادة: 397 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني سالف الذكر

(88). عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج2، ص57.

(89). ويرى القضاء المصري أن مسألة توزيع عبء الإثبات هي مسألة قانونية يتعين على القاضي احترامها تحت طائلة النقض، وفي هذا الصدد أيضاً قضت محكمة النقض المصرية بأن: "الأصل أن العامل غير مكلف بإثبات ما يدعيه من تأخر في الأجر، وإنما يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفة ذلك، لأنَّ قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وأنَّ إخفاق الخصم في الإثبات يعد قرينة قضائية لصالح خصمه، ويحكم له بالمطلوب إذا توافرت قرائن أخرى. انظر همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص 304.

شكلا معينا. لكن إذا قرر القانون شكلا معينا للإثبات وجعل عبء الإثبات على أحد الأطراف كما هو الحال في الأحكام الخاصة بالإثبات في مجال الأجور، هل يجوز الاتفاق خلاف ذلك؟ بالنظر إلى أن قواعد مدونة الشغل يتجه القصد منها دائما إلى حماية العامل بوصفه الطرف الأضعف في عقد العمل، والصيغة الأمرة التي أعطتها المشرع لهذه القواعد يمكننا الجزم بعدم جواز الاتفاق على نقل عبء الإثبات إلى العامل، أو تعديل قواعد الإثبات المتعلقة بمجال دفع الأجور، لأن ذلك مخالف لقصد المشرع في مدونة الشغل. ج. دور البيئة في إثبات الأجر

إنّ للإقرار وشهادة الشهود دور كبير في إثبات الأجور وإثبات الوفاء به، وخاصة في حالة عدم وجود كشف الأجر، أو عدم تسليمه للعامل أو في حالة ضياعه، وكذا في حالة عدم وجود بيانات أخرى في عقد العمل تتحدث عن الأجر. حيث ينبغي للعامل المعني أن يعتمد في إثبات عدم تلقيه الأجر على شهادة شهود من عمال نفس الهيئة المشغلة أو من نفس الفرع من المؤسسة ذاتها، وفي المقابل لا يمكن لصاحب العمل دحض هذه البيئة بالبيئة، وإنما عليه تقديم دليل كتابي متمثل في كشف الأجور أو سجل الأجور، على أن العامل قد تلقى أجره كاملا كغيره من العمال⁽⁹⁰⁾.

والمشرع الموريتاني لم ينص في مدونة الشغل صراحة على شهادة الشهود كوسيلة لإثبات الوفاء بالأجر، ولكن هذا لا ينفي الاعتماد عليها باعتبارها من الوسائل العامة في الإثبات، وذلك بالرجوع إلى أحكام قانون الالتزامات والعقود في موضوع البيئات⁽⁹¹⁾، إضافة أننا نجد مدونة الشغل الموريتانية تنص في المادة: 221 على أنه: "يجب إعادة تحرير كل البيانات المدونة على كشف الأجور المشار إليها في الفقرة السابقة في كل مرة يتم فيها دفع الأجور في سجل يطلق عليه "سجل الأجور" وعند طل دفعة يوقع العامل على هذا السجل إلا إذا كان أميا يوقع شاهدان يختار أحدهما العامل.."

لقد أحالت هذه المادة صراحة على تطبيق الأحكام العامة فيما يخص إثبات الأجر، وهو ما تدل عليه المادة 146 من قانون العمل الفرنسي التي تنص على: "الصيغ القانونية التي يجب بمقتضاها دفع العمال حقوقهم لا تكون عرضة في سبيل تطبيق القواعد التي سنها قانون الالتزامات والعقود في مادة البيئة"⁽⁹²⁾.

الفرع الثاني: إثبات الأجر في حالة إنهاء العقد

عند انتهاء عقد العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم بعض الوثائق والمستندات إلى العامل هذه الوثائق قد ينص عليها القانون مثل شهادة العمل، وقد يتم النص عليها عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو يسرى عرف المهنة بتسليمها للعامل، كما فرض الواقع العملي على صاحب العمل تسليم سند تصفية الحسابات ليثبت فعلا أن عقد العمل قد انتهى وبأن العامل قد تحصل على كل مستحقاته المالية.

(90). د، محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص: 714.

(91). انظر المادة: 440 وأما بعدها من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني سالف الذكر.

(92). يوسف الياس، مرجع سابق، ص 243.

أولاً: سند تصفية كل الحسابات

عند نهاية كل عقد عمل يلزم صاحب العمل بدفع جميع الحقوق المالية والعينية للعامل وذلك من أجل تبرئة ذمته اتجاه هذا الأخير، ولإثبات تبرئة هذه الذمة فلا بد أن يوضح في سند مكتوب الحقوق المدفوعة.

إنّ إنهاء عقد العمل خاصة إذا كان ذلك نتيجة لتسريح تتولد عنها نتائج وخيمة على العامل ومشاكل لا متناهية، وعدم وضع مدونة الشغل الموريتانية لأحكام تضبط هذا السند من شأنه أن يشدد من النتائج السلبية لإنهاء عقد العمل، فكان من الأولى أن يقوم المشرع الموريتاني بتنظيم هذا السند عن طريق نصوص قانونية وعدم ترك حرية واسعة لصاحب العمل في هذا المجال. وعلى العموم فإن هذه الوثيقة تطرح عدة مسائل من حيث مضمونها، والشخص المؤهل لتحريرها، وكذا الآثار المترتبة عنها؟

إنّ سند تصفية كل الحسابات لا يتضمن فقط الأجر، بل حتى التعويضات عن الأضرار الناجمة عن التسريح وكل المبالغ الواجب دفعها للعامل أثناء وعند نهاية عقد العمل، وتظهر أهمية هذا السند بالنسبة للعامل الذي قد يحرمه صاحب العمل من حقوقه المستحقة عند نهاية عقد العمل، كذلك بالنسبة لصاحب العمل حتى لا يرجع عليه العامل الذي يكون قد تسلم كافة الحقوق قبل مغادرته لمنصبه، ويطالبه بحقوق تم دفعها له من أجل إثراء على حسابه⁽⁹³⁾.

ورغم أهمية هذا السند فإنّ المشرع الموريتاني لم ينظم أحكامه بل لم يذكره في مدونة الشغل، رغم أن وصل تصفية كل حساب لا يقل أهمية عن شهادة العمل، بحيث نجد المادة 64 نصت صراحة عند نهاية علاقة العمل شهادة العمل، فحين لم تشير إلى سند تصفية كل الحسابات.

أ. مضمون السند

إنّ سند تصفية كل حساب هو وثيقة يسلمها العامل إلى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل، يعترف فيها أنّه قد تسلم كل مستحقاته المالية وهي كل حقوق العامل الناشئة عن القواعد القانونية أو الاتفاقيات الجماعية، أو عقد العمل ويكون ذلك سواء في عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، ومهما كان سبب إنهاء عقد العمل سواء كان يرجع إلى تسريح تأديبي، اقتصادي، استقالة... الخ⁽⁹⁴⁾.

ويحرر هذا الوصل من نسختين عادة ويتم النص على ذلك في السند، فيحتفظ العامل بنسخة ويسلم الأخرى لصاحب العمل، وليس هناك شكل محدد لهذا السند، فيمكن أن يكون مكتوباً باليد أو الآلة الكاتبة، كما يجب أن يذكر في الوثيقة عبارة "تصفية كل حساب" بخط يد العامل وتكون متبوعة بتوقيعه، كما يجب أن يحضر هذا الوصل بدون شرط أو تحفظ وإذا أبدى العامل تحفظات عليه فيكون لذلك أثراً على ذمة صاحب العمل اتجاهه.

(93). محمد رفعت الصباحي، محاضرات في التشريعات الاجتماعية العمالية، ج2، مطبعة مخيم القاهرة، مصر، 1999. ص 132.

(94). يوسف إلياس، مرجع سابق، ص 176.

ويشترط في الوصل أن يكون مؤرخاً، أي يحمل تاريخاً معيناً، ويذكر فيه المدة التي يحق فيها للعامل أن يطعن فيه، والتي يبدأ حسابها من تاريخ التوقيع عليه، وتكون كتابة هذا الأجل بشكل واضح لا يدع مجالاً للشك أو اللبس⁽⁹⁵⁾.

ويحرر العامل هذا الوصل عند مغادرته الفعلية للمؤسسة، وبما أن عقد العمل لا ينتهي إلا بنهاية مهلة الإخطار، فإذا حرر العامل وصل تصفية كل حساب أثناء تنفيذ مهلة الإخطار فهذا لا يبرئ ذمة صاحب العمل من المستحقات المالية للعامل، أمّا إذا لم ينفذ العامل مهلة الإخطار بإعفائه منها فيتربط عن هذا الوصل كل آثاره اتجاه صاحب العمل والعامل⁽⁹⁶⁾، كما يجب أن يشمل الوصل على كل القيم والمستحقات المالية التي دفعها صاحب العمل للعامل، بشكل واضح وصريح، ولا يمكن أن يشمل هذا الوصل على الديون التي لم تنشأ بعد، فيمكن أن ينشأ حقاً للعامل بعد التوقيع على الوصل مثل التعويض عن عدم احترام قاعدة الأولوية في تشغيل العامل المسرح⁽⁹⁷⁾.

بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتوفر في الوصل شروط الصحة وفقاً للقواعد العامة لصحة التصرف القانوني، حيث يجب أن يتمتع العامل الذي يحضر الوصل بالأهلية، أن يكون راشداً وأن يكون العامل يعرف الكتابة، وبما أن هذا التصرف هو مضر بصاحبه، فلا يجب أن يكون لعامل قاصراً، وإذا كان كذلك لابد من حضور ممثله الشرعي⁽⁹⁸⁾.

ويجب أن تكون إرادة العامل حرة في التوقيع على الوصل ولا يوجد ما يجبره على ذلك، والتوقيع من طرف العامل يفيد أن صاحب العمل قد دفع له كل مستحقاته، لكن رفض توقيع العامل لهذا الوصل لا يعني أن صاحب العمل لم يدفع له مستحقاته.

ب. الآثار المترتبة عن تسليم وصل تصفية كل الحساب

إنّ الوصل المحرر بطريقة صحيحة والذي لم يقم العامل بالاعتراض والاحتجاج على ما جاء فيه في الأجل المبين، ينجم عنه سقوط حق العامل في الاحتجاج على ما جاء بالوصل.

1. براءة ذمة صاحب العمل

إنّ توقيع العامل على هذا الوصل يكون بمثابة اعتراف منه، على براءة ذمة صاحب العمل من القيم المالية المذكورة فيه وتشمل الأجر، التعويض عن الفصل، التعويض عن مهلة الأخطار، أي ما يكون في ذمة صاحب العمل للعامل بمناسبة تنفيذ عقد العمل أو إنهائه. أمّا في حالة استقالة العامل التي قد تكون غطاءً للفصل، فهنا الوصل لا يحضر صاحب العمل من دفع تعويض للعامل⁽⁹⁹⁾.

(95) . حيث يمكن لصاحب العمل التمسك بالسقوط إذا لم يطعن العامل في الوصل في الآجال المحددة من تاريخ توقيعه وهي مدة شهرين. انظر المادة 75 من مدونة الشغل المغربية.

(96) د.، محمود جمال الدين زكي، مرجع سابق، ص: 716

(97) . إلا أنّه إذا اشتمل الوصل على تعويض مهلة الإخطار والأجور ومستحقاتها فهذا لا يمنع العامل من المطالبة أمام المحكمة بالتعويض عن الفصل التعسفي مثلاً حتى بعد نهاية الأجل المحدد في الوصل، أي أجل السقوط. انظر نفس المرجع السابق، ص 720.

(98) . يشترط القانون الفرنسي أن تكون عبارة تصفية كل حساب مكتوبة باليد، أي بخط يد العامل، حتى ولو كانت باقي البيانات ليست مكتوبة باليد مطبوعة مثلاً، كما لا يمكن مواجهة العامل بما جاء في الوصل إذا كانت هذه العبارة مكتوبة بيد شخص آخر. انظر محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر ولبنان، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995، ص 449.

(99) . فتحي عبد الرحيم عبد الله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، د ط، منشأة المعارف، مصر، 2002، ص 264.

كما نجد التشريع الفرنسي قد ألزم صاحب العمل صراحة بتسليم للعامل سند تصفية كل الحسابات عند نهاية علاقة العمل، ولا بد أن يحمل هذا السند المكتوب عبارة "سند تصفية كل الحسابات"، وأن يحدد فيه كل المبالغ المستحقة للعامل، مع العلم أن هذا السند لا يسلم للعامل إلا عند نهاية عقد العمل وبعد تبليغه بنهايته، إلى جانب ذلك لا بد أن يمضي العامل بتوقيعه على السند وبالنسبة للتوقيع فقد اشترط القضاء الفرنسي يوجب كتابة عبارة أنه تحصل على كل ما دون في السند، وذلك بخط يد العامل وليس بالآلة الرقنة.

وقد كان على المشرع الموريتاني أن ينظم أحكام سند تصفية كل الحسابات بشكي مفصل، نظرا لأهميته في حماية العامل من كل تعسف أو تحايل من صاحب العمل، لاسيما عادة ما يكون هذا الأخير في ظروف نفسية مضطربة عند نهاية العمل فيمضي على السند دون التأكد من الحقوق المدونة فيه، أو يمضيه تحت ضغط صاحب العمل، فهل يستطيع المطالبة بعد إمضائه على الحقوق التي لم يستلمها وعلى أي أساس؟

بالرجوع إلى مدونة الشغل الموريتانية نجد قد أشارت بصفة خاطفة لهذا السند وعلى حجته في مواجهة العامل، حيث اعتبرت أنه لا يعتد في مواجهة العامل بعبارة "مخالصة عن كل حساب" أو أي وثيقة أخرى يتنازل فيها العامل عن أجره⁽¹⁰⁰⁾.

وهنا نتساءل عن الآثار المترتبة عن تسليم العامل لصاحب العمل سند تصفية الحسابات، وهل التسلم والتسليم للسند بعد توقيعه يعني أنه تحصل على المبالغ المستحقة؟ في الحقيقة لا يمكن اعتبار تسليم العامل للسند بعد توقيعه أنه قد استوفى حقوقه لأن إمضاه يؤكد على أن العناصر المدونة في السند تمثل فعلا الحقوق المطالب بها، وبالتالي يكون للسند نفس الأثر المترتب عند تسليم كشف الأجر السابق بيانه. وهذا ما اتجهت إليه مدونة الشغل الموريتانية التي اعتبرت أن أي وثيقة يتنازل فيها العامل عن بعض حقوقه بعد انتهاء عقد العمل لا يعتد بها في مواجهته⁽¹⁰¹⁾.

(100). انظر المادة: 222 من مدونة الشغل الموريتانية سالفه الذكر.

كما نجد التشريع الفرنسي قد منح للعامل حق الاعتراض والرجوع على صاحب العمل وذلك خلال شهرين ابتداء من تاريخ إمضاء السند وعليه فإذا طرح نزاع حول العناصر المحددة في السند الموقع عليه من قبل العامل، فكيف يمكن للقاضي الفصل في هذا النزاع وذلك بعد التمييز بين حالتين:

- حالة ما إذا أمضى العامل على السند تحت ضغط وتهديد صاحب العمل فهنا يكون العامل مكره، ويمكن للقاضي الاستناد إلى نظرية الإكراه المنصوص عليها في المادة 88 من القانون المدني متى أثبت العامل عناصر الإكراه، وأثبت للمحكمة أن رضاه كان معيبا عند إمضاء السند.

- أمّا إذا ادعى العامل انه امضى على السند دون إثبات وقوع هذا الإكراه فان إمضاءه بشكل قرينة بسيطة على براءة ذمة المدين طبقا للمادة 332 من القانون المدني، التي نصت على أن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. انظر محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 388.

وعليه بناء على هذه المادة يمكن للقاضي اعتبار أن مجرد إمضاء العامل على السند قرينة بسيطة على براءة ذمة المستخدم والتي يمكن للعامل إثبات عكسها، وعلى القاضي أن يراعي عند تطبيق هذه المادة بنوع من التحفظ، ونجد القضاء الفرنسي قد ذهب ببسط حماية كبيرة للعامل فيما يخص تسليم هذا السند والآثار المترتبة عليه، بحيث اوجب أن يكون السند مكتوب على نسختين تمنح نسخة للعامل فإن لم يتم ذلك فان السند يعد عديم الأثر. انظر كرم، عبد الواحد، قانون العمل في التشريع الأردني، ط1، دار الثقافة عمان، 1998، ص 256.

(101). انظر المادة: 222 من مدونة الشغل الموريتانية سالفه الذكر.

2. الطعن في وصل تصفية كل الحساب

يمكن للعامل أن يطعن في هذا الوصل خلال المدة المحددة فيه كأجل للاحتجاج حول ما جاء فيه، ويبدأ حساب أجل الطعن في الوصل من تاريخ التوقيع عليه. وهذا الطعن في الوصل الذي يقوم به العامل أو من يمثله يجب أن يكون تصرفاً لاحقاً لإبرام وصل تصفية كل حساب، كما يجب على العامل أن يسبب هذا الاحتجاج، فيذكر فيه الحقوق التي يحتج عليها لإعلام صاحب العمل حول ما هو مطلوب منه، فالطعن يكون في أجل محدد، مكتوب، ومسبب، ويعتبر القضاء الفرنسي أنه إذا تضمن الوصل تاريخين الأول مطبوع وثاني مكتوب بخط اليد العامل، فالعبرة بالتاريخ الثاني، أما إذا جاء الوصل خالياً من أي تاريخ، اعتبر القضاء الفرنسي إن الأجل المحدد قانوناً والمقدر بشهرين، لم يبدأ بعد في السريان⁽¹⁰²⁾.

3. سقوط الحق في الاحتجاج:

عند مرور الأجل المحدد في الوصل لا يمكن للعامل أن يحتج حول ما جاء فيه، أي يسقط حقه في ذلك، فيفترض أن صاحب العمل دفع ما كان للعامل من ديون في ذمته سواء تلك المتعلقة بتنفيذ عقد العمل كالأجور أو إنهاءه كالتعويضات⁽¹⁰³⁾.

وفي الأخير نرى أن الحل الأمثل لحماية العامل من النتائج السلبية المترتبة عن تسليم هذا الوصل هو ما ذهبت إليه مدونة الشغل الموريتانية، وإن بشكل مقتضب، حيث اعتبرت أنه لا يعتد في مواجهة العامل بعبارة "مخالصة عن كل حساب" أو أي وثيقة أخرى يتنازل بمقتضاها العامل عن بعض حقوق المترتبة عن عقد العمل، سواء كان ذلك أثناء سريان العقد أو بعد انتهائه⁽¹⁰⁴⁾.

ثانياً: شهادة العمل ودورها في إثبات الأجر

ألزمت المادة: 64 من مدونة الشغل الموريتانية صاحب العمل بتسليم العامل وثيقة تسمى "شهادة العمل" عند انتهاء عقد العمل، وتسلم هذه الوثيقة للعامل مهما كانت طبيعة انتهاء العقد، أي سواء كان سبب انتهاء العقد راجع إلى العامل أو إلى صاحب العمل أو بإرادتها المشتركة. ولم يشترط القانون عند تسليم شهادة العمل نموذجاً محدداً من حيث الشكل فهو يختلف من مؤسسة مستخدمة إلى أخرى، في حين يشترط القانون أن تشتمل شهادة العمل من حيث المضمون على بيانات إلزامية حددها المادة: 64 من مدونة الشغل.

أ. مضمون شهادة العمل

تسلم شهادة العمل من طرف صاحب العمل في شكل استمارة مطبوعة خاصة بالمؤسسة، وفي حالة عدم وجود هذه المطبوعة أو عدم وجود ختم المؤسسة أو صاحب العمل، فلا بد أن يقوم صاحب العمل بوضع إمضاءه على شهادة العمل، وهذا الإمضاء لا بد أن يكون مصادق عليه، والقانون لم يشترط شكلاً معيناً، فيمكن أن تكتب شهادة العمل باليد أو بالآلة الكاتبة، كما يمكن أن يحررها العامل ويوقعها صاحب العمل.

(102) Georges Friedman et Pierre Neville, traité de sociologie du travail, Dalloz, 1961, P473.

(103) . Gérard Lyon-Caen, le salaire, Dalloz, 2eme édition ; 1981. P807.

(104). انظر المادة: 222 من مدونة الشغل الموريتانية سالف الذكر.

وتحتوي شهادة العمل على بيانات إلزامية، حيث نصت المادة: 64 من مدونة الشغل الموريتانية على أنه: "على صاحب العمل أن يسلم إلى العامل عند انتهاء العقد أو فسخه شهادة تقتصر على بيان تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ خروجه منها وطبيعة وتواريخ الوظائف التي تولاهما على التوالي ونوع الاتفاقية الجماعية التي ينتمي إليها العامل وإلا تعرض صاحب العمل للمسؤولية ودفع التعويضات"⁽¹⁰⁵⁾.

ب. دور شهادة العمل في إثبات الأجر

تكون لشهادة العمل، قوة ملزمة لما تتضمنه من بيانات سواء بالنسبة لصاحب العمل أو العامل أو صاحب العمل الجديد، كما تثبت شهادة العمل أن هناك عقد عمل كان قائم فعلا، سواء في وجه صاحب العمل أو بالنسبة للغير.

1- بالنسبة لصاحب العمل

إن عبارات التقدير التي يمكن أن يذكرها صاحب العمل في شهادة العمل تكون حجة عليه، فيمكن للعامل أن يتمسك بها إذا ادعى صاحب العمل أنه ثم تسريح العامل نتيجة خطأ جسيم. كما أنه إذا التزم صاحب العمل بإعادة إدراج العامل في وقت لاحق في منصب عمله، وأدرج ذلك في شهادة العمل، عندها تكون له أولوية في التوظيف، ففي حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام من طرف صاحب العمل، يمكن للعامل أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، كما أن البيانات التي تذكر في شهادة العمل تكون حجة على صاحب العمل مثل تاريخ التوظيف، المناصب التي شغلها.... الخ، والتصريح ببيانات خاطئة في شهادة العمل تعرض صاحبها للمساءلة والتعويض⁽¹⁰⁶⁾.

2- بالنسبة لصاحب العمل الجديد

يجب على صاحب العمل الجديد أن يتأكد من أن العامل قد تحرر من عقد العمل السابق، وإذا كان صاحب العمل الجديد ينافس صاحب العمل السابق في نفس النشاط، فهذا يجعله مسؤولا بالتضامن. حسب مقتضيات مدونة الشغل الموريتانية. مع العامل في عدم احترام شرط عدم المنافسة، الذي يكون قد التزم به العامل عند إبرام عقد العامل السابق ولا يمكنه التملص من المسؤولية⁽¹⁰⁷⁾.

3- بالنسبة للعامل

البيانات الموجودة في شهادة العامل تكون حجة له في إثبات حقوقه المترتبة عن عقد العمل، كما أنها قد تكون حجة عليه، لأنه يفترض أنه قبل بمضمونها صراحة أو ضمنا، فإذا ذكر صاحب إنهاء عقد العمل كان بسبب خطأ ارتكبه العامل، فإذا لم يحتج على ذلك عند استلام شهادة العمل، ففي حالة وجود نزاع، لا يمكنه استنتاج أن هناك إرادة صريحة في الاستقالة⁽¹⁰⁸⁾. إن تسليم شهادة عمل ليس في حد ذاته دليلا على إنهاء عقد العمل، إلا إذا اشتملت شهادة العمل على عبارة معفي من كل التزامات libre de tout engagement، والعكس غير صحيح، فإذا لم

(105). انظر المادة: 222 من مدونة الشغل الموريتانية سالفه الذكر.

(106). انظر المادة: 64 من مدونة الشغل الموريتانية سالفه الذكر.

(107). انظر المادة: 63 من نفس المدونة.

(108). محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، ط4، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة، 2010 ص 355.

يسلم صاحب العمل تلقائياً بعد إنهاء عقد العمل شهادة عمل إلى العامل، فهذا لا يعني أنه لم يكن يقصد إنهاء عقد العمل، كما أن تاريخ تسليم شهادة العمل لا يعني أنه هو نفس تاريخ إنهاء عقد العمل⁽¹⁰⁹⁾.

المراجع:

- 1-الأمر القانون رقم 89/126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989 المتضمن قانون الالتزامات والعقود الموريتاني المعدل بالقانون رقم: 2001/31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001.
- 2-القانون رقم: 017/ 2004 الصادر بتاريخ: 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل الموريتانية، المعدل بموجب القانون رقم: 025/ 2022 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2022، جريدة رسمية رقم: 1524، 2022.
- 3-علي عوض حسن، مختصر الوجيز في شرح قانون العمل، دار الفكر الجامعي، 2001.
- 4-عصام أنور سليم، قانون العمل، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002.
- 5-عمرو عيسى الفقي، "ضوابط الإثبات الجنائي"، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1999.
- 6-علي عوض حسين، الوجيز في شرح قانون العمل، ط1، دار الكتب القانونية، د م، 1999.
- 7-السيد عيد نايل، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مطابع جامعة الملك سعود، د ت
- 8-صادق مهدي السعيد، تنظيم العلاقات الإنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل وحقوقهما وواجباتهما المتبادلة، ط1، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، د ت.
- 9-يوسف إلياس، الوجيز في شرح قانون العمل، منشورات وزارة التعليم العالي السورية، 2000.
- 10- . محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري (التقنين المدني، قانون العمل الجديد)، ط: 2، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998.
- 11- . محمد رفعت الصباحي، محاضرات في التشريعات الاجتماعية العمالية، ج2، مطبعة مخيمر القاهرة، مصر، 1999.
- 12- همام محمد محمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، قانون 137 لسنة 1981 ومشروع القانون الجديد فقها وقضاء 1997-1998 ديوان المطبوعات الجامعية،
- 13- محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر ولبنان، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995.
- 14- كرم، عبد الواحد، قانون العمل في التشريع الأردني، ط1، دار الثقافة عمان، 1998،
- 15- محمد لبيب شنب، شرح قانون العمل، ط4، مكتبة الوفاء القانونية ، القاهرة، 2010.

16- , traité de sociologie du travail, Dalloz, Georges Friedman et Pierre Neville 1961.

(109).Hèlène Roux, documents établis a la rupture du contrat du travail, juris Classeur, travail traité, édition technique, 1990,fascicule 32-10.
P 09

17- Gérard Lyon-Caen, le salaire, Dalloz, 2eme édition ; 1981.

18- Hèlène Roux, documents établis a la rupture du contrat du travail, juris
Classeur, travail traité, édition technique, 1990,